

주의요구 및 통보

1. 제 목 : 산업재해 업무 관리 미흡

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■병원에서는 반기별로 안전사고 내역을 보고하고 있으며, 부상 직원의 신청에 따라 산업재해로 신청한 건은 업무상 상병, 그렇지 않은 건에 대하여는 업무외 상병으로 병가를 부여하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」제57조(산업재해 발생 은폐 금지 및 보고 등) 제3항에서 사업주는 고용노동부령으로 정하는 산업재해에 대해서는 그 발생 개요·원인 및 보고 시기, 재발방지 계획 등을 고용노동부장관에게 보고하여야 한다고 규정하고 있으며,

같은 법 시행규칙 제73조(산업재해 발생 보고 등) 제1항에는 사업주는 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는, 법 제57조제3항에 따라 해당 산업재해가 발생한 날부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출(전자문서로 제출하는 것을 포함한다)해야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■병원에서는 근로자가 3일 이상의 휴업이 필요한 부상을 입거나 질병에 걸린 경우, 관련법에 따라 1개월 이내에 산업재해조사표를 작성하여 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21 ■■■■■병원 반기별 안전사고 내역을 확인한 결과, 사고로 인해 3일 이상 병가를 간 직원은 아래 [표]와 같이 #명으로 #건은 산재처리 완료되어 산업재해조사표를 제출하였으나 나머지 #건은 산업재해조사표를 제출하지 않은

것으로 확인되었습니다.

[표] 2021년 안전사고 보고내역 중 산업재해조사표 제출 대상

순번	성명	소속	근무부서	발생일자	처리내역	산업재해조사표 제출 여부
1	박○○	㉡㉡실	B	2021.03.11	산재처리, 업무상상병 병가 #일	○
2	박○○	●●●부	A	2021.07.05	병가 #일-요추등염좌	
3	임○○	㉡㉡실	C	2021.09.14	병가 #일-발골절	
4	김○○	●●●부	A	2021.09.21	병가 #일-요추염좌	
5	김○○	●●●부	A	2021.09.22	병가 #일-늑골골절	

4. 관계기관 의견 : ■■㉡㉡병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■㉡㉡병원장은

- 관련 법률 숙지 및 직원 교육 등을 시행하여 산업재해조사표 미제출 등 유사사례가 발생되지 않도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

○ ○○이사(■■㉡㉡병원)는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)